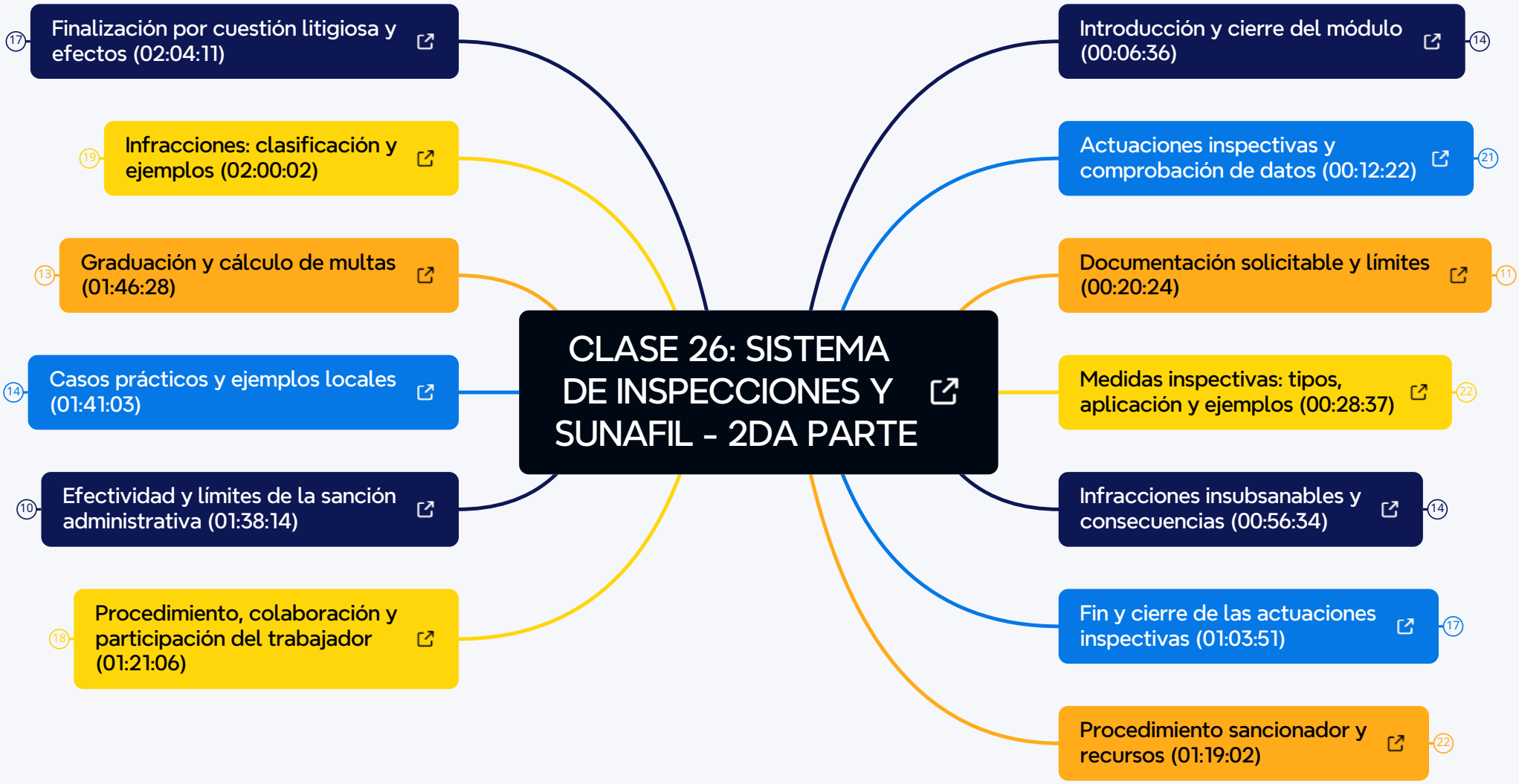
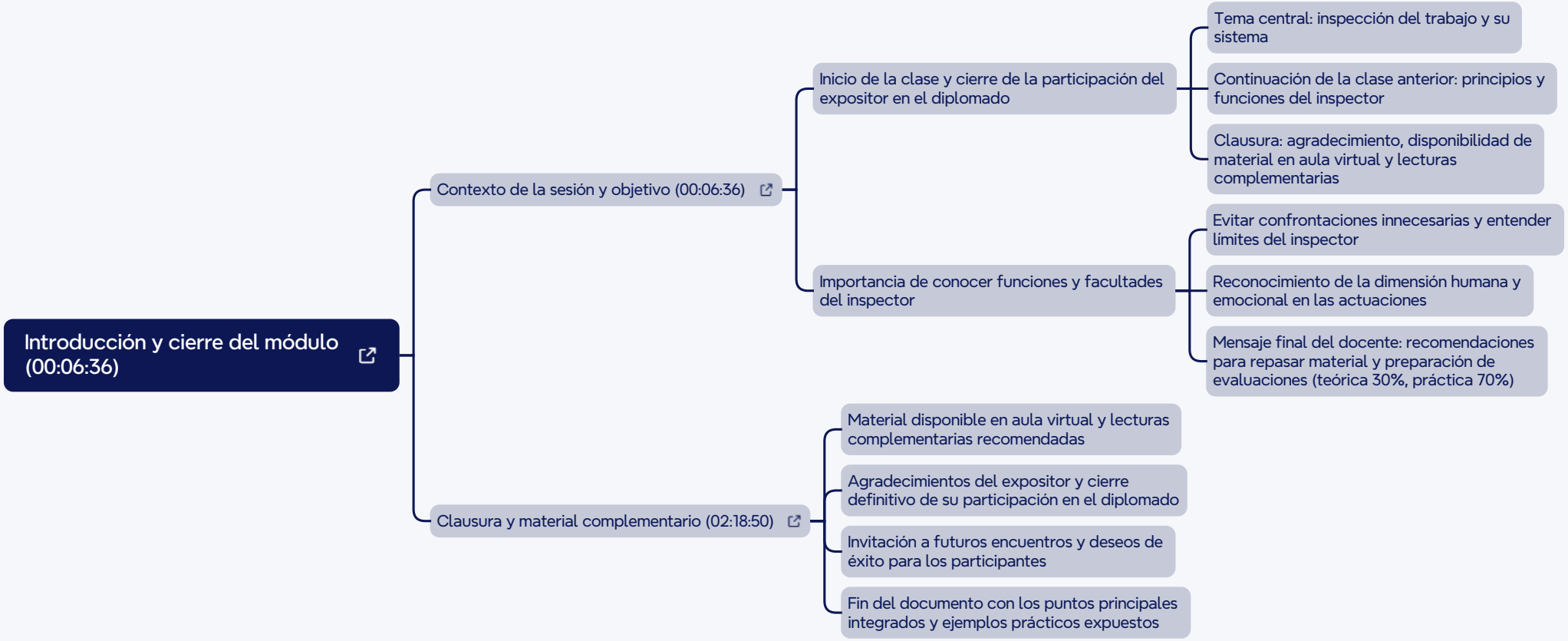
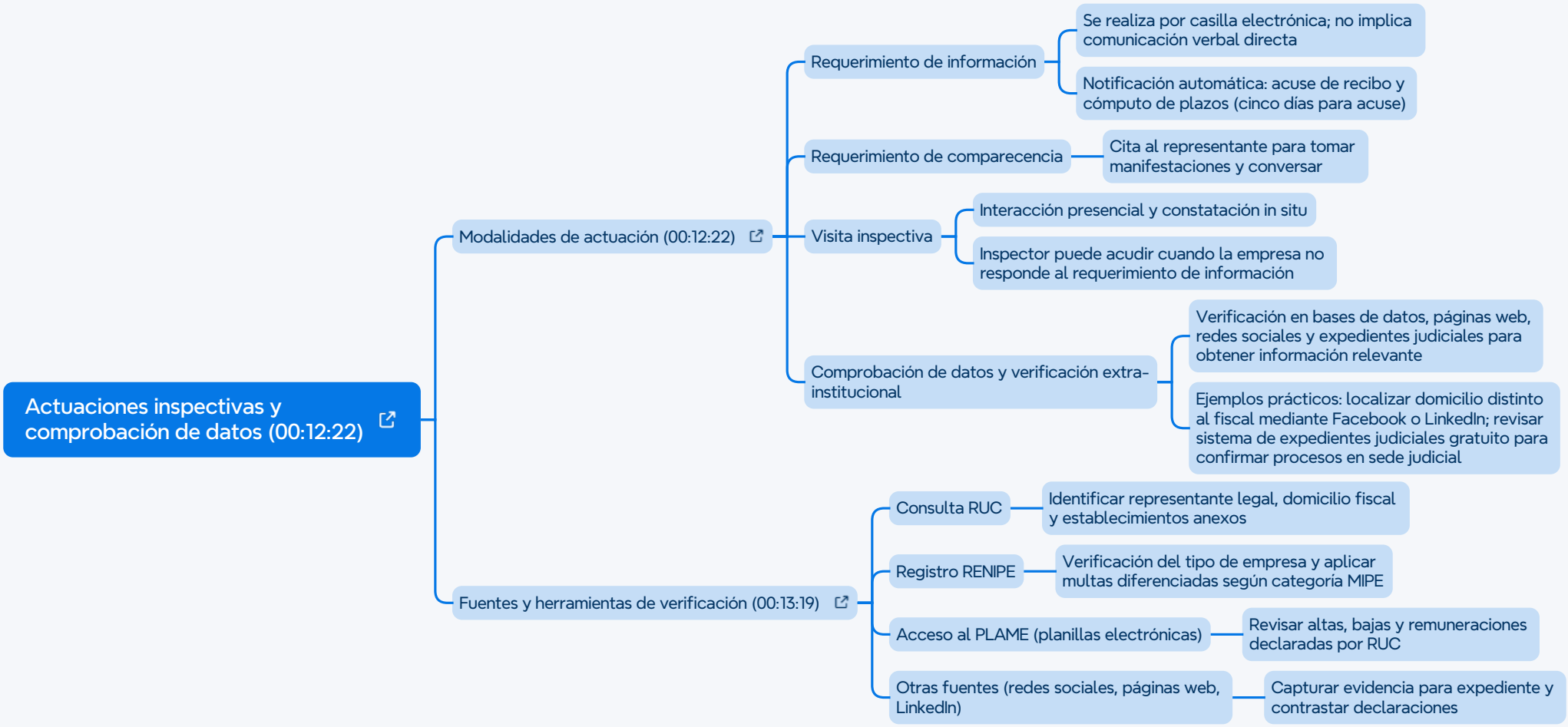
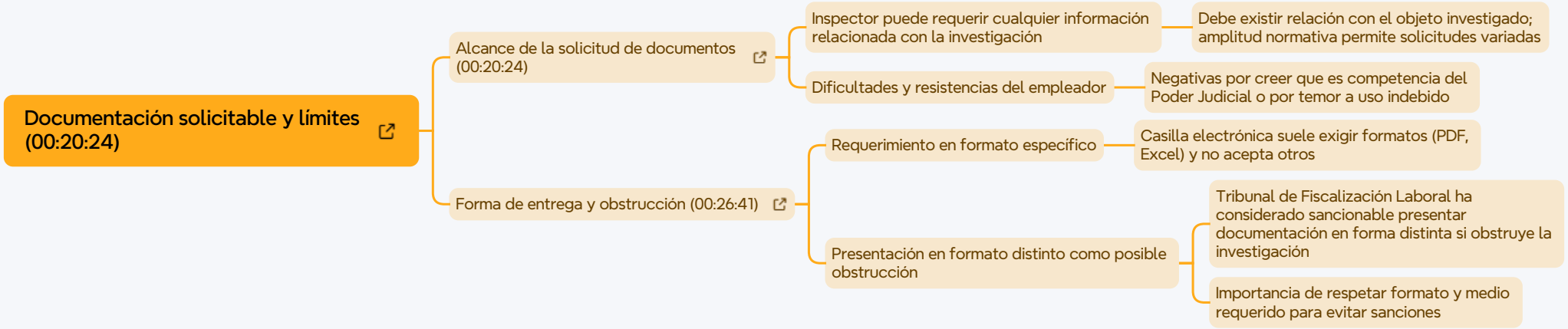
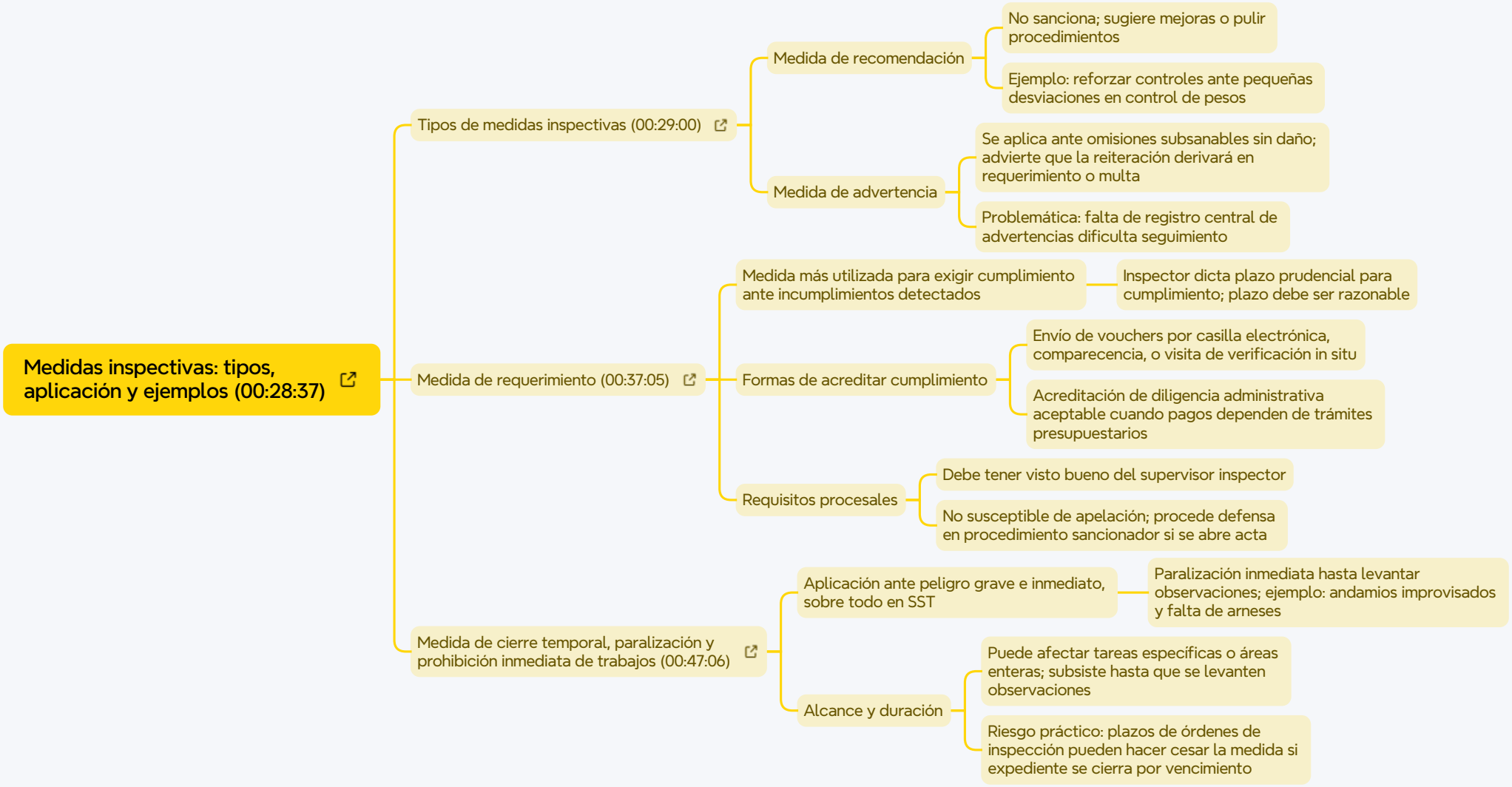
EDU MIN

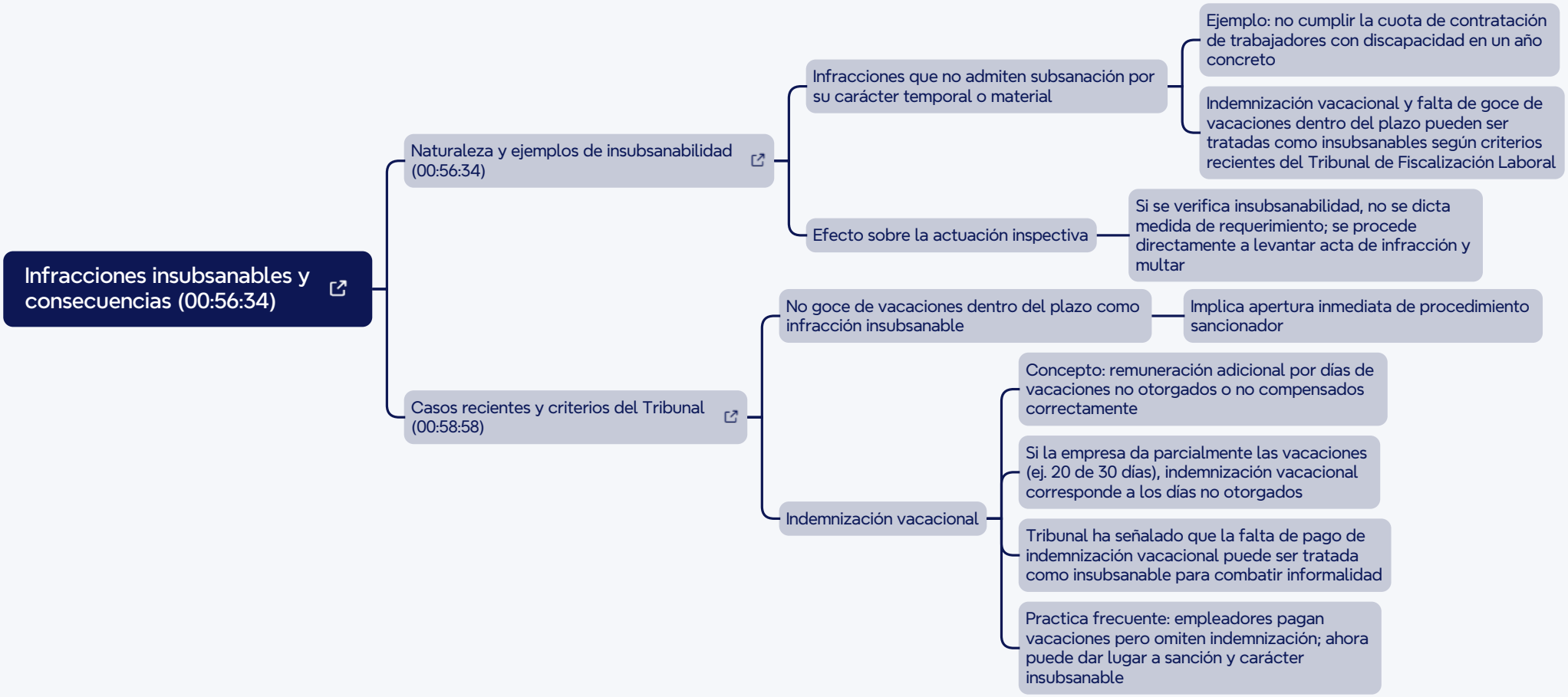

CLASE 26: SISTEMA DE INSPECCIONES Y SUNAFIL - 2DA PARTE
Introducción y cierre del módulo (00:06:36)
Actuaciones inspectivas y comprobación de datos (00:12:22)
Documentación solicitable y límites (00:20:24)
Medidas inspectivas: tipos, aplicación y ejemplos (00:28:37)
Infracciones insubsanables y consecuencias (00:56:34)
Fin y cierre de las actuaciones inspectivas (01:03:51)
Procedimiento sancionador y recursos (01:19:02)
Finalización por cuestión litigiosa y efectos (02:04:11)
Infracciones: clasificación y ejemplos (02:00:02)
Graduación y cálculo de multas (01:46:28)
Casos prácticos y ejemplos locales (01:41:03)
Efectividad y límites de la sanción administrativa (01:38:14)
Procedimiento, colaboración y participación del trabajador (01:21:06)

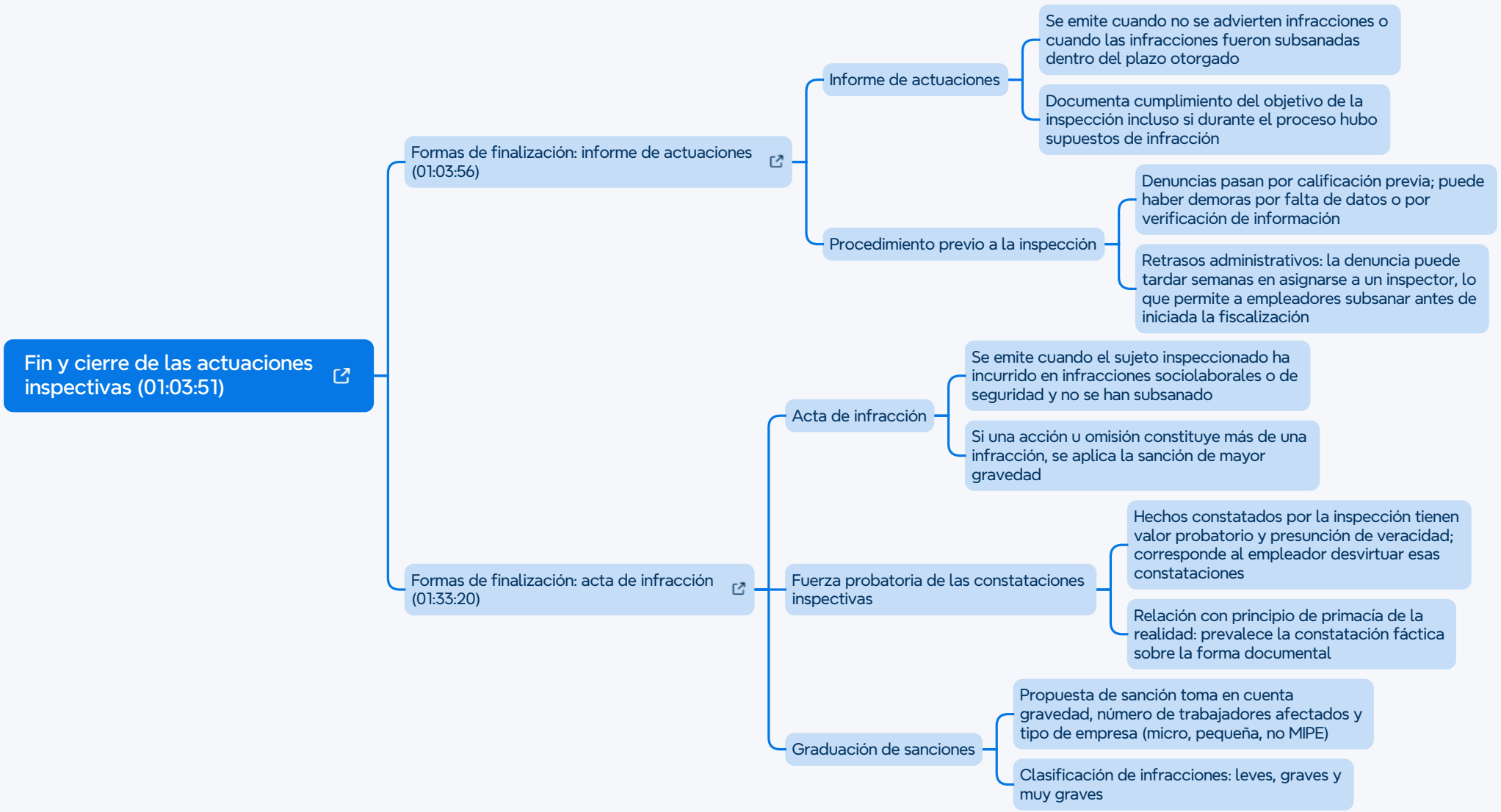

Introducción y cierre del módulo (00:06:36)
Contexto de la sesión y objetivo (00:06:36)
Inicio de la clase y cierre de la participación del expositor en el diplomado
Tema central: inspección del trabajo y su sistema
Continuación de la clase anterior: principios y funciones del inspector
Clausura: agradecimiento, disponibilidad de material en aula virtual y lecturas complementarias
Importancia de conocer funciones y facultades del inspector
Evitar confrontaciones innecesarias y entender límites del inspector
Reconocimiento de la dimensión humana y emocional en las actuaciones
Mensaje final del docente: recomendaciones para repasar material y preparación de evaluaciones (teórica 30%, práctica 70%)
Clausura y material complementario (02:18:50)
Material disponible en aula virtual y lecturas complementarias recomendadas
Agradecimientos del expositor y cierre definitivo de su participación en el diplomado
Invitación a futuros encuentros y deseos de éxito para los participantes
Fin del documento con los puntos principales integrados y ejemplos prácticos expuestos

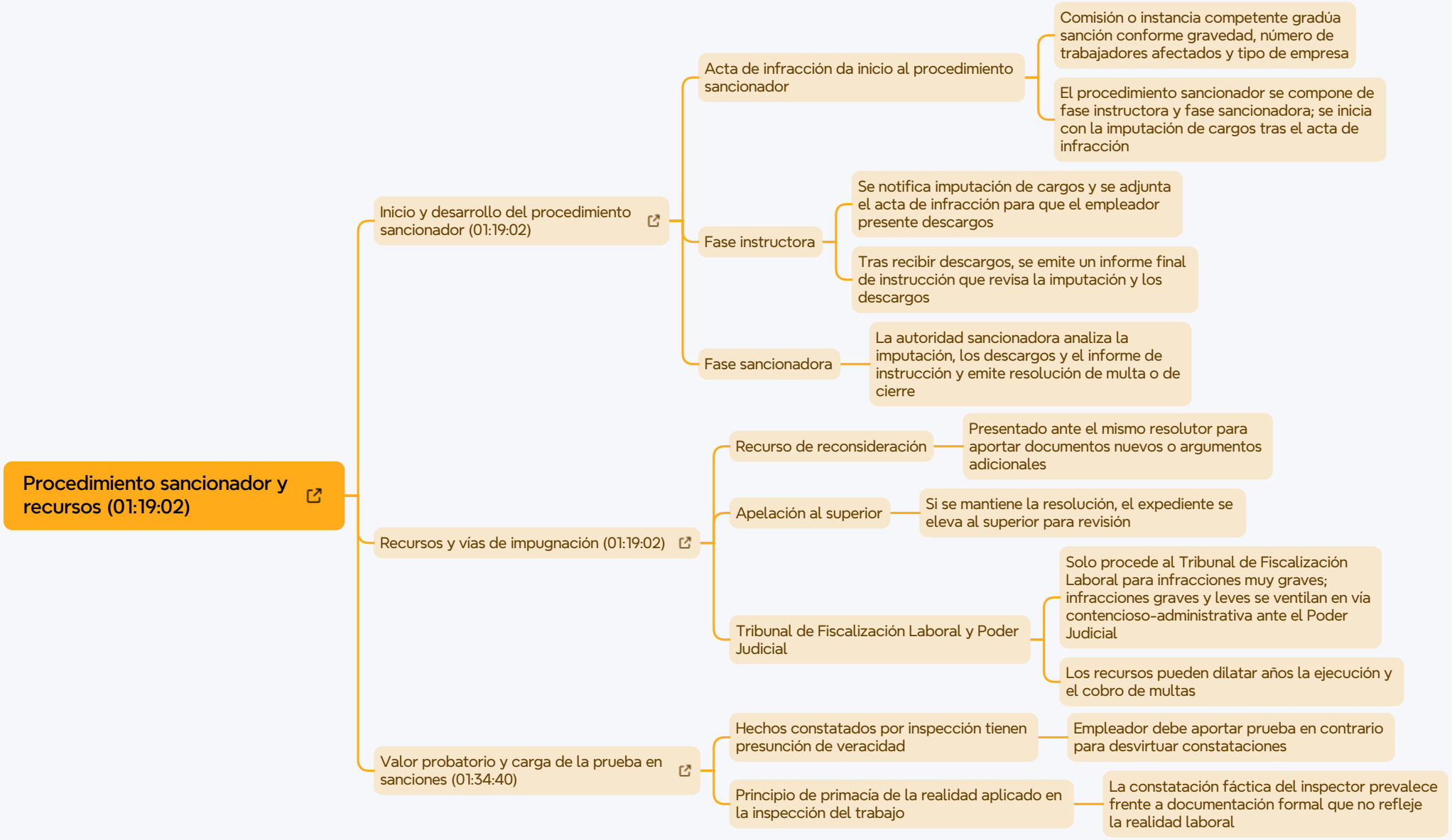

Actuaciones inspectivas y comprobación de datos (00:12:22)
Modalidades de actuación (00:12:22)
Requerimiento de información
Se realiza por casilla electrónica; no implica comunicación verbal directa
Notificación automática: acuse de recibo y cómputo de plazos (cinco días para acuse)
Requerimiento de comparecencia
Cita al representante para tomar manifestaciones y conversar
Visita inspectiva
Interacción presencial y constatación in situ
Inspector puede acudir cuando la empresa no responde al requerimiento de información
Comprobación de datos y verificación extra-institucional
Verificación en bases de datos, páginas web, redes sociales y expedientes judiciales para obtener información relevante
Ejemplos prácticos: localizar domicilio distinto al fiscal mediante Facebook o LinkedIn; revisar sistema de expedientes judiciales gratuito para confirmar procesos en sede judicial
Fuentes y herramientas de verificación (00:13:19)
Consulta RUC
Identificar representante legal, domicilio fiscal y establecimientos anexos
Registro RENIPE
Verificación del tipo de empresa y aplicar multas diferenciadas según categoría MIPE
Acceso al PLAME (planillas electrónicas)
Revisar altas, bajas y remuneraciones declaradas por RUC
Otras fuentes (redes sociales, páginas web, LinkedIn)
Capturar evidencia para expediente y contrastar declaraciones


Documentación solicitable y límites (00:20:24)
Alcance de la solicitud de documentos (00:20:24)
Inspector puede requerir cualquier información relacionada con la investigación
Debe existir relación con el objeto investigado; amplitud normativa permite solicitudes variadas
Dificultades y resistencias del empleador
Negativas por creer que es competencia del Poder Judicial o por temor a uso indebido
Forma de entrega y obstrucción (00:26:41)
Requerimiento en formato específico
Casilla electrónica suele exigir formatos (PDF, Excel) y no acepta otros
Presentación en formato distinto como posible obstrucción
Tribunal de Fiscalización Laboral ha considerado sancionable presentar documentación en forma distinta si obstruye la investigación
Importancia de respetar formato y medio requerido para evitar sanciones


Medidas inspectivas: tipos, aplicación y ejemplos (00:28:37)
Tipos de medidas inspectivas (00:29:00)
Medida de recomendación
No sanciona; sugiere mejoras o pulir procedimientos
Ejemplo: reforzar controles ante pequeñas desviaciones en control de pesos
Medida de advertencia
Se aplica ante omisiones subsanables sin daño; advierte que la reiteración derivará en requerimiento o multa
Problemática: falta de registro central de advertencias dificulta seguimiento
Medida de requerimiento (00:37:05)
Medida más utilizada para exigir cumplimiento ante incumplimientos detectados
Inspector dicta plazo prudencial para cumplimiento; plazo debe ser razonable
Formas de acreditar cumplimiento
Envío de vouchers por casilla electrónica, comparecencia, o visita de verificación in situ
Acreditación de diligencia administrativa aceptable cuando pagos dependen de trámites presupuestarios
Requisitos procesales
Debe tener visto bueno del supervisor inspector
No susceptible de apelación; procede defensa en procedimiento sancionador si se abre acta
Medida de cierre temporal, paralización y prohibición inmediata de trabajos (00:47:06)
Aplicación ante peligro grave e inmediato, sobre todo en SST
Paralización inmediata hasta levantar observaciones; ejemplo: andamios improvisados y falta de arneses
Alcance y duración
Puede afectar tareas específicas o áreas enteras; subsiste hasta que se levanten observaciones
Riesgo práctico: plazos de órdenes de inspección pueden hacer cesar la medida si expediente se cierra por vencimiento

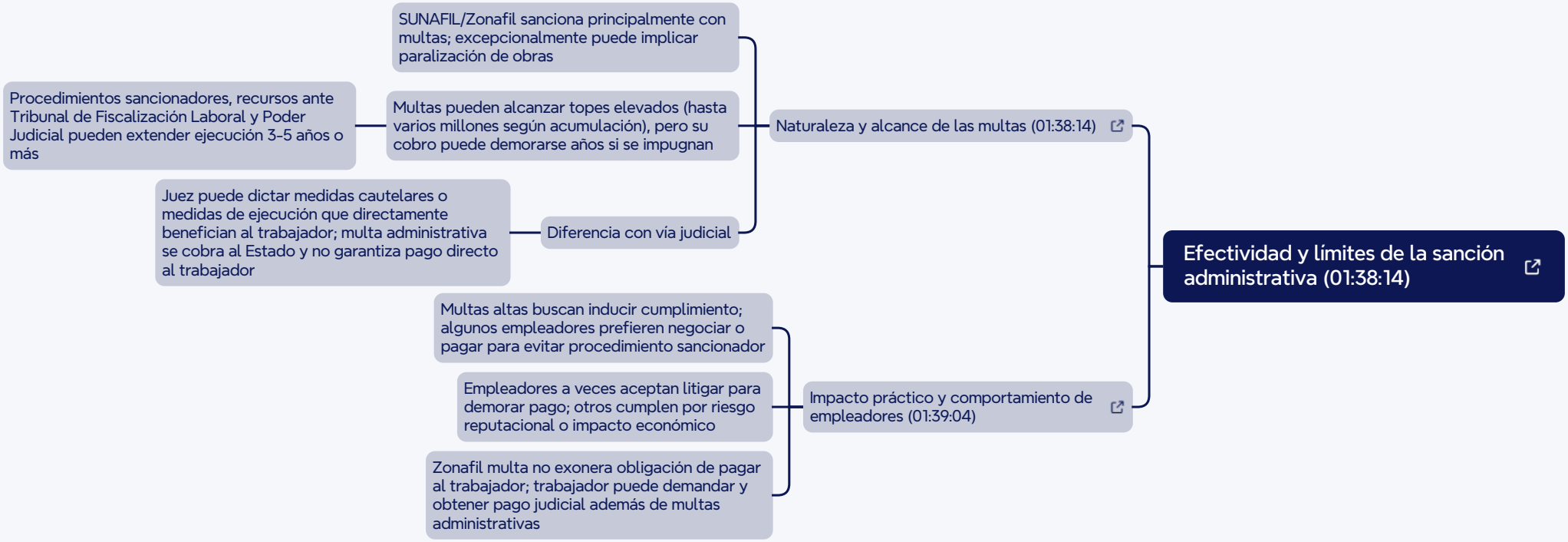

Infracciones insubsanables y consecuencias (00:56:34)
Naturaleza y ejemplos de insubsanabilidad (00:56:34)
Infracciones que no admiten subsanación por su carácter temporal o material
Ejemplo: no cumplir la cuota de contratación de trabajadores con discapacidad en un año concreto
Indemnización vacacional y falta de goce de vacaciones dentro del plazo pueden ser tratadas como insubsanables según criterios recientes del Tribunal de Fiscalización Laboral
Efecto sobre la actuación inspectiva
Si se verifica insubsanabilidad, no se dicta medida de requerimiento; se procede directamente a levantar acta de infracción y multar
Casos recientes y criterios del Tribunal (00:58:58)
No goce de vacaciones dentro del plazo como infracción insubsanable
Implica apertura inmediata de procedimiento sancionador
Indemnización vacacional
Concepto: remuneración adicional por días de vacaciones no otorgados o no compensados correctamente
Si la empresa da parcialmente las vacaciones (ej. 20 de 30 días), indemnización vacacional corresponde a los días no otorgados
Tribunal ha señalado que la falta de pago de indemnización vacacional puede ser tratada como insubsanable para combatir informalidad
Practica frecuente: empleadores pagan vacaciones pero omiten indemnización; ahora puede dar lugar a sanción y carácter insubsanable

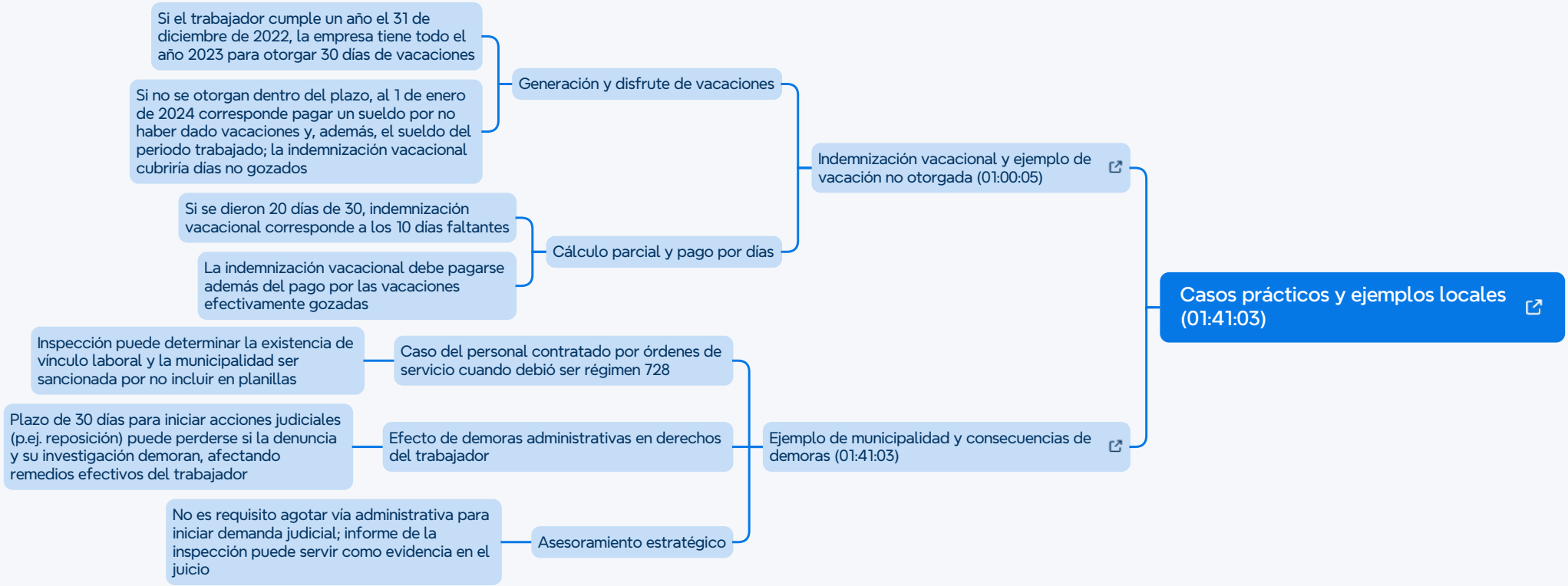

Fin y cierre de las actuaciones inspectivas (01:03:51)
Formas de finalización: informe de actuaciones (01:03:56)
Informe de actuaciones
Se emite cuando no se advierten infracciones o cuando las infracciones fueron subsanadas dentro del plazo otorgado
Documenta cumplimiento del objetivo de la inspección incluso si durante el proceso hubo supuestos de infracción
Procedimiento previo a la inspección
Denuncias pasan por calificación previa; puede haber demoras por falta de datos o por verificación de información
Retrasos administrativos: la denuncia puede tardar semanas en asignarse a un inspector, lo que permite a empleadores subsanar antes de iniciada la fiscalización
Formas de finalización: acta de infracción (01:33:20)
Acta de infracción
Se emite cuando el sujeto inspeccionado ha incurrido en infracciones sociolaborales o de seguridad y no se han subsanado
Si una acción u omisión constituye más de una infracción, se aplica la sanción de mayor gravedad
Fuerza probatoria de las constataciones inspectivas
Hechos constatados por la inspección tienen valor probatorio y presunción de veracidad; corresponde al empleador desvirtuar esas constataciones
Relación con principio de primacía de la realidad: prevalece la constatación fáctica sobre la forma documental
Graduación de sanciones
Propuesta de sanción toma en cuenta gravedad, número de trabajadores afectados y tipo de empresa (micro, pequeña, no MIPE)
Clasificación de infracciones: leves, graves y muy graves

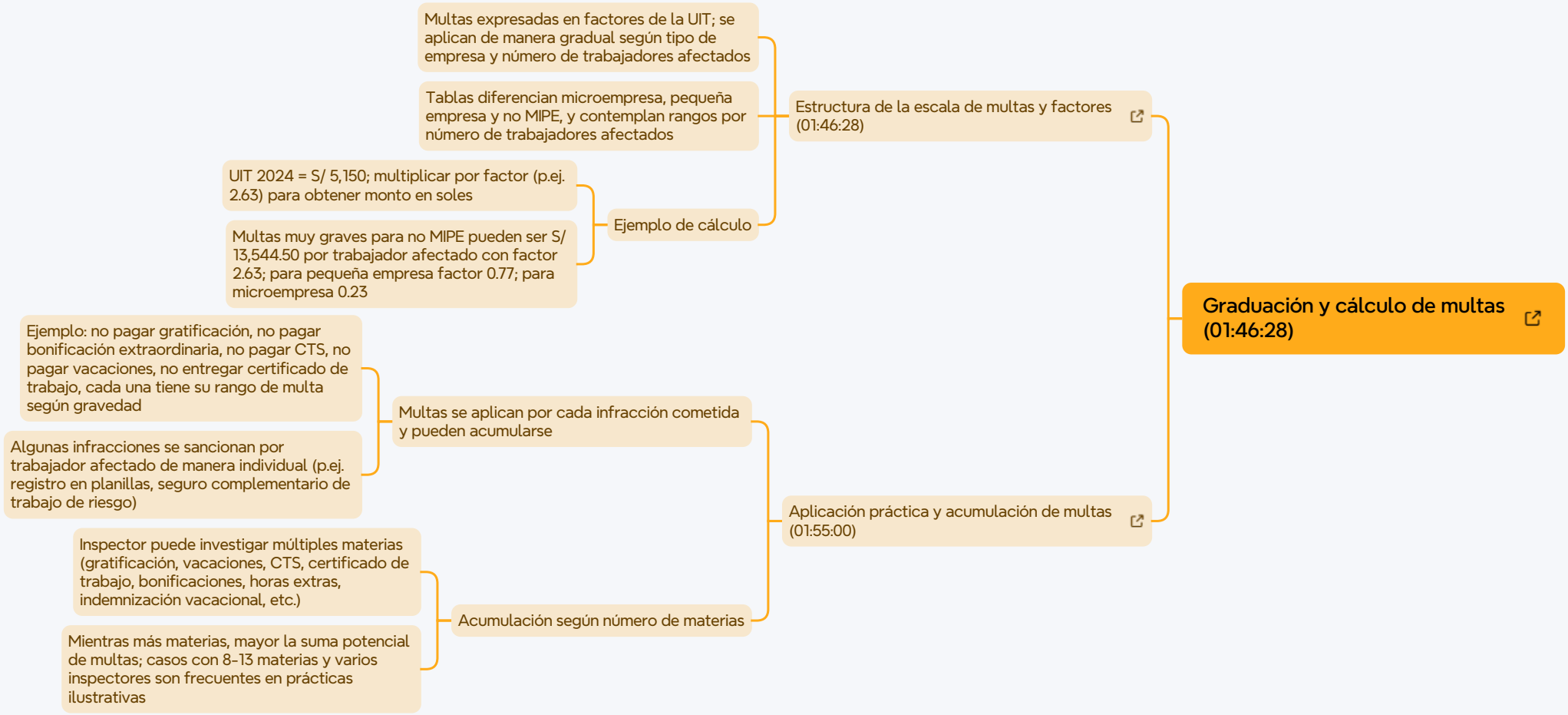

Procedimiento sancionador y recursos (01:19:02)
Inicio y desarrollo del procedimiento sancionador (01:19:02)
Acta de infracción da inicio al procedimiento sancionador
Comisión o instancia competente gradúa sanción conforme gravedad, número de trabajadores afectados y tipo de empresa
El procedimiento sancionador se compone de fase instructora y fase sancionadora; se inicia con la imputación de cargos tras el acta de infracción
Fase instructora
Se notifica imputación de cargos y se adjunta el acta de infracción para que el empleador presente descargos
Tras recibir descargos, se emite un informe final de instrucción que revisa la imputación y los descargos
Fase sancionadora
La autoridad sancionadora analiza la imputación, los descargos y el informe de instrucción y emite resolución de multa o de cierre
Recursos y vías de impugnación (01:19:02)
Recurso de reconsideración
Presentado ante el mismo resolutor para aportar documentos nuevos o argumentos adicionales
Apelación al superior
Si se mantiene la resolución, el expediente se eleva al superior para revisión
Tribunal de Fiscalización Laboral y Poder Judicial
Solo procede al Tribunal de Fiscalización Laboral para infracciones muy graves; infracciones graves y leves se ventilan en vía contencioso-administrativa ante el Poder Judicial
Los recursos pueden dilatar años la ejecución y el cobro de multas
Valor probatorio y carga de la prueba en sanciones (01:34:40)
Hechos constatados por inspección tienen presunción de veracidad
Empleador debe aportar prueba en contrario para desvirtuar constataciones
Principio de primacía de la realidad aplicado en la inspección del trabajo
La constatación fáctica del inspector prevalece frente a documentación formal que no refleje la realidad laboral

Procedimiento, colaboración y participación del trabajador (01:21:06)

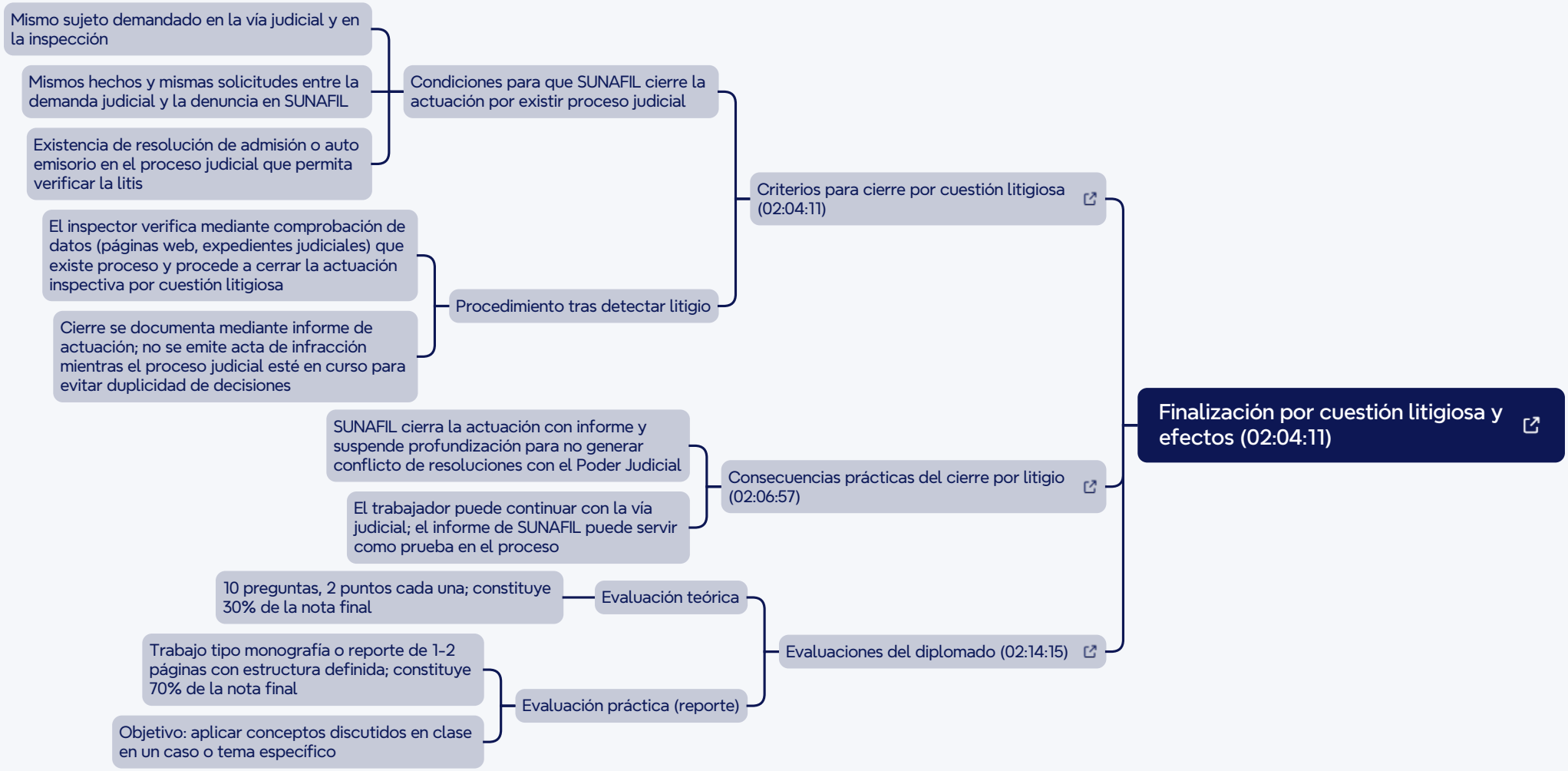
- Obligaciones de colaboración y consecuencias por dilaciones (01:21:06)
  - No responder a requerimiento de información es infracción muy grave
    - Práctica habitual: inspector emite segundo requerimiento y realiza visita en el mismo día para verificar falta de respuesta
    - Si tras visita la empresa actualiza contacto y presenta información, puede reducir la calificación de la falta (de muy grave a grave) si se ha cumplido el objetivo de la inspección
  - Casos de dilación administrativa
    - Retrasos en asignación y inicio de actuaciones permiten que empleadores paguen lo reclamado antes de inspección, pero aún así puedan recibir sanciones por no haber respondido oportunamente
- Participación del trabajador en el procedimiento (01:31:05)
  - Carácter bilateral del procedimiento de inspección
    - Solo participan formalmente el inspector y el empleador; el denunciante/trabajador no es parte procesal
    - El inspector no actúa como abogado del trabajador sino como ente imparcial que verifica cumplimiento normativo
  - Papel práctico del trabajador
    - El trabajador aporta información y puede facilitar ubicación de centros de trabajo o pruebas que el empleador trate de ocultar
    - Aunque no sea parte, se le notifica sobre el fin de las actuaciones inspectivas y puede usar el informe como prueba en procesos judiciales
- Plazos administrativos y efectos sobre acciones judiciales (01:24:43)
  - Demoras en la tramitación pueden afectar derechos con plazos perentorios
    - Ejemplo: trabajador de municipalidad que reclama reposición laboral pierde plazo de 30 días para acudir al Poder Judicial debido a la dilación administrativa
  - No es requisito agotar inspección para iniciar proceso judicial
    - Informe de la inspección puede usarse como prueba en demanda judicial, pero no sustituye la acción directa ante el juez


Efectividad y límites de la sanción administrativa (01:38:14)
Naturaleza y alcance de las multas (01:38:14)
SUNAFIL/Zonafil sanciona principalmente con multas; excepcionalmente puede implicar paralización de obras
Multas pueden alcanzar topes elevados (hasta varios millones según acumulación), pero su cobro puede demorarse años si se impugnan
Procedimientos sancionadores, recursos ante Tribunal de Fiscalización Laboral y Poder Judicial pueden extender ejecución 3-5 años o más
Diferencia con vía judicial
Juez puede dictar medidas cautelares o medidas de ejecución que directamente benefician al trabajador; multa administrativa se cobra al Estado y no garantiza pago directo al trabajador
Impacto práctico y comportamiento de empleadores (01:39:04)
Multas altas buscan inducir cumplimiento; algunos empleadores prefieren negociar o pagar para evitar procedimiento sancionador
Empleadores a veces aceptan litigar para demorar pago; otros cumplen por riesgo reputacional o impacto económico
Zonafil multa no exonera obligación de pagar al trabajador; trabajador puede demandar y obtener pago judicial además de multas administrativas


Casos prácticos y ejemplos locales (01:41:03)
Indemnización vacacional y ejemplo de vacación no otorgada (01:00:05)
Generación y disfrute de vacaciones
Si el trabajador cumple un año el 31 de diciembre de 2022, la empresa tiene todo el año 2023 para otorgar 30 días de vacaciones
Si no se otorgan dentro del plazo, al 1 de enero de 2024 corresponde pagar un sueldo por no haber dado vacaciones y, además, el sueldo del periodo trabajado; la indemnización vacacional cubriría días no gozados
Cálculo parcial y pago por días
Si se dieron 20 días de 30, indemnización vacacional corresponde a los 10 días faltantes
La indemnización vacacional debe pagarse además del pago por las vacaciones efectivamente gozadas
Ejemplo de municipalidad y consecuencias de demoras (01:41:03)
Caso del personal contratado por órdenes de servicio cuando debió ser régimen 728
Inspección puede determinar la existencia de vínculo laboral y la municipalidad ser sancionada por no incluir en planillas
Efecto de demoras administrativas en derechos del trabajador
Plazo de 30 días para iniciar acciones judiciales (p.ej. reposición) puede perderse si la denuncia y su investigación demoran, afectando remedios efectivos del trabajador
Asesoramiento estratégico
No es requisito agotar vía administrativa para iniciar demanda judicial; informe de la inspección puede servir como evidencia en el juicio


Graduación y cálculo de multas (01:46:28)
Estructura de la escala de multas y factores (01:46:28)
Multas expresadas en factores de la UIT; se aplican de manera gradual según tipo de empresa y número de trabajadores afectados
Tablas diferencian microempresa, pequeña empresa y no MIPE, y contemplan rangos por número de trabajadores afectados
Ejemplo de cálculo
UIT 2024 = S/ 5,150; multiplicar por factor (p.ej. 2.63) para obtener monto en soles
Multas muy graves para no MIPE pueden ser S/ 13,544.50 por trabajador afectado con factor 2.63; para pequeña empresa factor 0.77; para microempresa 0.23
Aplicación práctica y acumulación de multas (01:55:00)
Multas se aplican por cada infracción cometida y pueden acumularse
Ejemplo: no pagar gratificación, no pagar bonificación extraordinaria, no pagar CTS, no pagar vacaciones, no entregar certificado de trabajo, cada una tiene su rango de multa según gravedad
Algunas infracciones se sancionan por trabajador afectado de manera individual (p.ej. registro en planillas, seguro complementario de trabajo de riesgo)
Acumulación según número de materias
Inspector puede investigar múltiples materias (gratificación, vacaciones, CTS, certificado de trabajo, bonificaciones, horas extras, indemnización vacacional, etc.)
Mientras más materias, mayor la suma potencial de multas; casos con 8–13 materias y varios inspectores son frecuentes en prácticas ilustrativas


Infracciones: clasificación y ejemplos (02:00:02)
Infracciones leves (02:00:02)
Exemplos en relaciones laborales y SST
No entregar boletín informativo al trabajador
Falta de orden y limpieza que no implique riesgo a la integridad física
No poner a disposición boleta de pago, hoja de liquidación de CTS o certificado de trabajo (cuando corresponde a infracción leve)
Ámbitos diversos
Empleo y colocación, empresas intermediarias, promoción y formación para el trabajo, trabajadores extranjeros, seguridad social
Infracciones graves (02:02:43)
Concepto y ejemplos
No pagar íntegra u oportunamente remuneraciones y beneficios laborales (gratificaciones, CTS, sueldos)
Falta de supervisión o miembro del comité de seguridad en SST
Infracciones relacionadas con la labor inspectiva: retiro de carteles, obstrucción o eliminación de publicidad sobre la condición del infractor
Infracciones muy graves (02:03:35)
Concepto y ejemplos
No pagar la remuneración mínima
No implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
No cumplir medidas inspectivas y faltas que afecten derechos fundamentales (vacaciones no otorgadas)
Efecto en recurso y competencia
Infracciones muy graves permiten acudir al Tribunal de Fiscalización Laboral en la vía administrativa


Finalización por cuestión litigiosa y efectos (02:04:11)
Criterios para cierre por cuestión litigiosa (02:04:11)
Condiciones para que SUNAFIL cierre la actuación por existir proceso judicial
Mismo sujeto demandado en la vía judicial y en la inspección
Mismos hechos y mismas solicitudes entre la demanda judicial y la denuncia en SUNAFIL
Existencia de resolución de admisión o auto emisorio en el proceso judicial que permita verificar la litis
Procedimiento tras detectar litigio
El inspector verifica mediante comprobación de datos (páginas web, expedientes judiciales) que existe proceso y procede a cerrar la actuación inspectiva por cuestión litigiosa
Cierre se documenta mediante informe de actuación; no se emite acta de infracción mientras el proceso judicial esté en curso para evitar duplicidad de decisiones
Consecuencias prácticas del cierre por litigio (02:06:57)
SUNAFIL cierra la actuación con informe y suspende profundización para no generar conflicto de resoluciones con el Poder Judicial
El trabajador puede continuar con la vía judicial; el informe de SUNAFIL puede servir como prueba en el proceso
Evaluaciones del diplomado (02:14:15)
Evaluación teórica
10 preguntas, 2 puntos cada una; constituye 30% de la nota final
Evaluación práctica (reporte)
Trabajo tipo monografía o reporte de 1-2 páginas con estructura definida; constituye 70% de la nota final
Objetivo: aplicar conceptos discutidos en clase en un caso o tema específico